

1500271-51.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... na sua casa, em razão de suspeita por tráfico de drogas. Não estava envolvido no tráfico. Falou para os policiais que não tinha drogas em sua casa e que possuía uma arma de fogo. Mostrou um revólver 38 com numeração raspada. A arma estava na gaveta junto com munições. Adquiriu a arma em troca de seu cavalo. Estava com a arma alguns dias antes do aparecimento dos policiais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, . - Centro

CEP: 12260-000 - Paraibuna - SP

Telefone: (12) 2138-2453 - E-mail: paraibuna@tjsp.jus.br

1500271-51.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500271-51.2022.8.26.0587

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALIRIO CAMPAGNOLI VASCONCELLOS DE ÁVILA

Vistos.

O Ministério Público ingressou com a presente ação criminal contra ALIRIO CAMPAGNOLI VASCONCELLOS DE AVILA, qualificado nos autos, por ter praticado o crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c.c. art. 61, II, j, do Código Penal.

A acusação é por conta de, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 06h10, na Rua São João Batista, 1, s/n, casa amarela, Bairro Pouso Alto, na cidade de Natividade da Serra, nesta Comarca de Paraibuna, ALIRIO possuía e mantinha sob sua guarda o revólver marca Taurus, de calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida, bem como 02 munições íntegras da marca CBC de calibre 38, e 01 (uma) munição íntegra da marca CBC de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nos dizeres da denúncia, na data supracitada, ALIRIO, embora não tivesse autorização para tanto, mantinha a arma de fogo e munições supracitadas guardadas em sua casa, em uma gaveta do guarda-roupas existente no quarto, estando a numeração de identificação do revólver suprimida, e as munições mantidas no mesmo

local. Ocorre que policiais civis dirigiram-se à residência do réu, situada no local dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 1500235-09.2022.8.26.0587, que tramita na Vara Criminal de São Sebastião/SP, e ali localizaram a arma de fogo equiparada a de uso restrito e munições. Interrogado, ALIRIO confessou a prática delitiva (fls. 05-06). Por fim, presente a agravante prevista no artigo 61, alínea "j", do Código Penal, visto que reconhecido o estado de calamidade pública à época do fato, em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (COVID-19) – Decreto Estadual nº 64.879/2020, sendo evidente o impacto negativo direto de tal circunstância em relação ao crime praticado, já que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em comento é a incolumidade pública, já severamente abalada em razão do contexto de pandemia mundial, razão pela qual resta evidenciado o reflexo da agravante no desvalor da conduta. A denúncia (fls. 109/110) foi instruída com o inquérito policial de fls. 01/107 e foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 112/113).

O laudo pericial de exame de arma de fogo foi encartado a fls. 154/157.

Também veio aos autos laudo pericial de uma motocicleta (fls. 158/166).

O Ministério Público aditou sua denúncia para incluir o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), porque ALIRIO recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta da marca Honda/Falcon, sem placa, com numeração de chassi e motor suprimidas, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo de fls. 158/166, que sabia ser produto de crime.

Segundo o aditamento, os policiais localizaram, ainda, a motocicleta Honda pertencente ao réu, que estava estacionada na via pública, sem ostentar placa e com as numerações de chassi e motor suprimidas. Interrogado, ALIRIO confessou a propriedade da motocicleta, arma de fogo e das munições apreendidas (fls. 05/06). Evidenciou-se que o réu tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, pois não soube informar a qualificação completa da pessoa de quem o recebeu, não apresentou justificativa idônea para a sua posse, porque o veículo estava sem placa, bem como porque tinha conhecimento que a documentação relativa ao veículo estava irregular, além das circunstâncias em que os fatos ocorreram, com a apreensão, na posse do réu, de arma de fogo com numeração suprimida e munições.

O aditamento foi recebido aos 20/05/2022 (fls. 185/187).

O réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 169/174, 201/205 e 225/226).

O recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução e julgamento, por não se verificar alguma das hipóteses do art. 397 do CPP (fls. 248/249).

O réu juntou documento referente à compra da motocicleta em um leilão (fls. 278).

Na audiência do art. 400 do CPP, duas testemunhas de acusação foram inquiridas, o réu foi interrogado, as partes não requereram diligência complementar, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais e foi concedido prazo para memorial da Defesa (fls. 279/280).

Os extratos pertinentes e relevantes dos depoimentos das testemunhas de acusação e interrogatório do réu são:

Fábio Alexandre Alves Faria (testemunha de acusação/policial civil): Havia uma investigação de tráfico de drogas no litoral e Natividade da Serra. Em cumprimento a um mandado de busca na casa do réu, ele falou que estava com uma arma de fogo e mostrou o local onde estava. Era um 38 com numeração raspada e havia duas munições

do mesmo calibre e uma de calibre 22. Na parte da frente da casa, estava a motocicleta. O réu disse que tinha comprado em um leilão. Mostrou uma nota fiscal molhada. O documento estava se desmanchando e poderia ser mesmo uma nota fiscal. A motocicleta foi levada para a Delegacia de Polícia. O réu disse que utilizava a motocicleta. Falou para o réu levar a nota fiscal para a Delegacia de Polícia. A arma não estava municiada.

Kaue Cavalcanti Marques (testemunha de acusação/policial civil): Foi até a casa do réu, para cumprir um mandado de prisão. O réu estava no local e, indagado sobre a existência de drogas e arma de fogo, ele indicou o local onde estava o revólver e munições. O réu disse que a motocicleta foi adquirida em um leilão. O veículo foi levado para a Delegacia, porque não havia a nota fiscal. Não dava para saber se a motocicleta era produto de crime ou de leilão.

ALIRIO CAMPAGNOLI VASCONCELLOS DE AVILA (réu): Na época dos fatos, estava trabalhando em seu comércio. Os policiais apareceram na sua casa, em razão de suspeita por tráfico de drogas. Não estava envolvido no tráfico. Falou para os policiais que não tinha drogas em sua casa e que possuía uma arma de fogo. Mostrou um revólver 38 com numeração raspada. A arma estava na gaveta junto com munições. Adquiriu a arma em troca de seu cavalo. Estava com a arma alguns dias antes do aparecimento dos policiais. Comprou a motocicleta de uma mulher que havia comprado em um leilão. Adquiriu a motocicleta para trafegar na roça. Mostrou a cópia da nota fiscal para os policiais, mas eles não aceitaram porque estava rasgada. Tinha outra motocicleta regular, mas não funcionava. Tem condenações criminais e mesmo assim pegou a arma de fogo.

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pediu a absolvição pelo crime de receptação e condenação do réu pelo crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, reconhecimento da confissão, maus antecedentes e reincidência, sem substituição por penas restritivas de direitos. Por outro lado, a Defesa, em seu memorial de fls. 297/301, pugnou pela absolvição do réu, por falta de provas, pelo crime de receptação, a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03 quanto à arma apreendida, e o reconhecimento da confissão.

É o breve relato do que importa.

DECIDO.

A materialidade delitiva do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sobressaiu evidenciada, por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e do laudo pericial, que constatou que o revólver, calibre nominal 38, estava com numeração suprimida e “apresentava condições técnicas para atual com eficácia na realização de disparos” (fls. 154/157).

A propósito, é irrelevante o fato de ter sido encontrada a arma desmuniada no interior da casa do réu, porque o objeto jurídico tutelado pelo art. 16 da Lei 10.826/03 é a segurança pública e a paz social.

Neste sentido, tem-se:

STJ. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto

jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1437702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

A autoria delitiva é, por igual, induvidosa, diante do conjunto probatório amealhado nos autos.

Os dois policiais civis, testemunhas de juízo, testificaram em Juízo, que, em cumprimento de uma ordem judicial, foram até a casa do réu e, naquele local, o réu mostrou o local onde estava a arma de fogo e munições.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições.

A propósito, a confissão judicial do réu está em consonância com o conjunto probatório amealhado nos autos, de modo que serve para embasar o reproche penal, conforme regra do art. 197 do CPP.

Por outro lado, não ficou provado o crime de receptação da motocicleta descrita na denúncia.

Os policiais civis disseram que apreenderam a motocicleta, porque, no momento da prisão do réu por outro delito, não conseguiram averiguar se o veículo era de leilão ou produto de crime, dada as condições do documento apresentado pelo réu. Uma das testemunhas também esclareceu que não havia outros vestígios ou indícios para afastar a possibilidade de a motocicleta ter sido adquirida em leilão.

O documento apresentado pela combativa Defesa demonstra que a aquisição em um leilão de uma motocicleta com as mesmas características que estavam na posse do réu.

Seja dito de passagem, o laudo pericial de fls. 158/166, embora tenha constatado a supressão dos identificadores da motocicleta, não afastou a possibilidade de ter sido adquirida em leilão.

Neste contexto, não se pode afirmar que a motocicleta era produto de crime.

Assim, pode-se afirmar, com segurança, que, no dia dos fatos, o acusado possuía arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização legal, conduta esta enquadrada no tipo penal do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do art. 68 do CP.

O acusado possui antecedentes criminais, conforme condenações nos processos 0008540-67.2011.8.26.0126 e 7000063-96.2021.8.26.0126 (fls. 132 e 135). As outras condenações definitivas do réu antes dos fatos serão analisadas na segunda fase da pena. A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências foram normais ao tipo penal. Não há elementos desabonadores à sua conduta social e personalidade. Inexiste especial comportamento da vítima para influir na pena. Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O réu é multirreincidente, conforme se verifica a fls. 131/137 em relação ao cumprimento das penas dos processos 0008496-48.2011.8.26.0126, 0008650-

66.2011.8.26.0126, 0008651-51.2011.8.26.0126, 0008652-36.2011.8.26.0126 e 7000251-89.2021.8.26.0126, em que o interregno das datas dos cumprimentos das penas e a data dos fatos é menor que cinco anos. Desta feita, deve-se agravar sua pena em 1/3, nos termos do art. 61, I, do CP, para determinar a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Neste sentido, tem-se:

“... ”

V. O Estatuto Repressor Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a serem aplicados ao réu reincidente, cabendo ao Magistrado estabelecer o quantum de exasperação cabível, com a observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88.

VI. A jurisprudência desta Corte esposou entendimento no sentido que o aumento ou diminuição de pena por incidência de atenuante ou agravante em fração superior a 1/6 (um sexto) somente poderá ser estabelecido com esteio em motivação concreta dos autos.

VII. Tratando-se réu multireincidente, preso em flagrante enquanto descontava pena imposta em razão de outro crime, não há que se falar em arbitrariedade na exasperação da reprimenda em 1/3 pela agravante do art. 61, I, do Código Penal (Precedentes).

VIII. Magistrado singular que estabeleceu pena base no piso legal, nada obstante o fato da jurisprudência remansosa desta Corte reconhecer a possibilidade de sua majoração pelos maus antecedentes, assim como a incidência da aludida agravante, sem a ocorrência de bis in idem, pois o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado, como no caso dos autos, o que terminou por favorecê-lo.

IX. Fundamentado o aumento em circunstâncias concretas dos autos, não se admite o reexame da dosimetria em sede de mandamus, restando caracterizado o uso inadequado do instrumento constitucional.

X. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.

(STJ, HC n. 213.777/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

A propósito, “as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como ocorre no presente caso.” (STJ, AgRg no HC 655.426/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021).

A confissão judicial do acusado serviu de alicerce para sua condenação, de modo que se deve aplicar a atenuante disposta no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

A propósito, é possível a “compensação” da agravante da reincidência com a confissão, porque esta está relacionada à personalidade do agente (CP, art. 67), conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

DIREITO PENAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes citados: EREsp 1.154.752-RS, Terceira Seção, DJe 4/9/2012; HC 217.249-RS, Quinta Turma, DJe 4/3/2013; e HC 130.797-SP, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013. RESp 1.341.370-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/4/2013.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. LEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Nesta Corte

prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de Maus Antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas. 2. Não há desproporcionalidade no recrudesimento da pena-base em 1/3, tendo em vista que o réu possui cinco condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador, sendo quatro delas relativas ao crime de furto. 3. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes. Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipóteses nas quais, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência (AgRg no AREsp n. 713.657/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2018). O aumento de 1/2 não se afigura desproporcional, em virtude da reincidência específica - três condenações pela prática do crime de furto. 4. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 4 meses, a fixação do regime fechado atende ao comando do art. 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 587.700/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

E mais:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, Tema n. 585).

No presente caso, o réu é multirreincidente, de modo que tem direito à compensação parcial entre a confissão e reincidência, na proporção de 1/12 do que foi já foi acrescido. Assim, fixa-se sua pena em 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Afasto a agravante de calamidade pública incluída na denúncia, por inexistir qualquer liame com o crime praticado e pela impossibilidade da responsabilidade penal objetiva. Neste sentido, tem-se: STJ, AgRg no HC 669508/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/06/2021).

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Pelo que dispõe o artigo 33, caput e § 2º, alíneas "c", do Código Penal, em vista do quantum aplicado, Maus Antecedentes e a multirreincidência, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da condição econômica do réu, até mesmo por falta de prova em contrário quanto à viabilidade em fixar quantia superior, o valor diário da pena pecuniária corresponde ao mínimo previsto pelo artigo 49, § 1º, da mesma lei.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido acusatório, para ABSOLVER o réu ALIRIO CAMPAGNOLI VASCONCELLOS DE AVILA, qualificado nos autos, de ter praticado o crime do art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e CONDENÁ-LO a cumprir a pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a privativa de liberdade em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso mínimo previsto no art. 49, § 1º, do Código Penal, por praticar delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Mantenho o réu na prisão em que se encontra, porque ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Paraibuna, 21 de setembro de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)